

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 102/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีไทยณรงค์ฯ

โจทก์

นางสาวปราณี เหลืองตรีโรจน์

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีไทยณรงค์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากห้องเช่าพิพาท เรียกค่าเช่าที่ค้างชำระและค่าเสียหาย โดยมูลเหตุจำเลยผิดสัญญาเช่า คู่ความรับกัน ว่าได้ทำสัญญาถูกต้องตามกฎหมายและครบอายุสัญญาเช่าในวันที่ 31 กรกฎาคม 2530 บัดนี้ สัญญาเช่าห้องพิพาทได้สิ้นสุดโดยเด็ดขาดแล้ว จำเลยไม่ยอมออกจาก ห้องพิพาทไม่เตรียมส่งมอบการครอบครองแก่โจทก์ มีเจตนาประวิงการส่งมอบห้อง พิพาทและหวังจะหลีกเลียงไม่ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ ทั้งขณะนี้จำเลยไม่มี ทรัพย์สินที่จะชำระหนี้แก่โจทก์หากโจทก์ชนะคดี การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้ รับความเสียหายอย่างมากไม่อาจนำห้องพิพาทออกให้เช่าทั้งที่มีผู้เสนอขอเช่าแล้ว หลายราย เป็นเงินถึงเดือนละ 45,000 บาท หรือในอัตราที่ใกล้เคียง โดยเหตุดังกล่าว โปรดมีคำสั่งให้กำหนดวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างการศึกษา ของศาลฎีกา โดยให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากห้องพิพาทและส่ง มอบการครอบครองห้องพิพาทแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยทั้งนี้เพื่อโจทก์จะได้นำห้อง พิพาทออกให้เช่าในระหว่างการศึกษาของศาลฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 114)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับขับไล่จำเลยและบริวารออกจากอาคารเลขที่ 409 ถนน
เยาวราชแขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครให้ส่งมอบอาคารใน
สภาพเรียบร้อยแก่โจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับอาคารดังกล่าวต่อไป ให้
จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้าง 10 เดือน ฤๅละ 20,000 บาท แก่โจทก์พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 710 บาทและดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือน
ละ 45,000 บาท นับแต่วันเลิกสัญญาจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 45,000 บาทแก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกสัญญาจนกว่าจะชำระเสร็จและให้
จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ 45,000 บาท แก่โจทก์ นับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่
จำเลยและบริวารออกจากห้องพิพาทและส่งมอบห้องพิพาทให้โจทก์เสร็จสิ้นพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 105)

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 109)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่ผู้ร้องจะมาขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาของ
ศาลฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุที่ผู้ร้องจะมาขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ให้ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>